Stellplatzberechnung nach § 47 NBauO – Pflicht und optionales Ziel getrennt

STELLPLÄTZE · VORLÄUFIG

Prüfung der geltenden Vorgaben (Quelle: FAQ Land Niedersachsen Stand 11.07.2025; Richtzahlen des Erlasses)

1. Wohnungen: Seit 01.07.2024 keine gesetzliche Pflicht mehr für den durch Wohnungen verursachten Bedarf (§ 47 Abs. 1 Satz 3 NBauO, wenn der Bauantrag nach dem 30.06.2024 gestellt wird). Kommunale Stellplatzsatzungen sind für Wohnungen nichtig. Ein Bebauungsplan kann keine Mindestzahl je Wohnung festsetzen; ein städtebaulicher Vertrag kann Stellplätze weiterhin vereinbaren (FAQ 11.1, 11.7–11.9). Freiwillige Stellplätze sind zulässig (11.10).
2. Gastronomie und Büro: Pflicht besteht weiter (§ 47 Abs. 1 Satz 1), bedarfsorientiert durch die Bauaufsicht; Richtzahlen: Gaststätte örtlicher Bedeutung 1 je 8–12 Sitzplätze, überörtlicher Bedeutung 1 je 4–8; Büro allgemein 1 je 30–40 m² Nutzfläche, mit Besucherverkehr 1 je 15–25 m² (mind. 5).
3. B-Plan 123, 1. Änderung (Entwurf): keine Mindestzahl an Stellplätzen festgesetzt; Stadt plant einen öffentlichen Parkplatz mit 63 Plätzen (auch für angrenzende gewerbliche Nutzungen, nachts gesperrt); Wohn-Stellplätze werden den Wohneinheiten zugeordnet; Überdachung von Stellplätzen in der Parkplatzfläche unzulässig. Städtebaulicher Vertrag/Kaufvertrag und örtliche Bauvorschrift für Nicht-Wohnungen: UNBEKANNT/nicht gefunden.
4. Vorbehalt: konsolidierter Gesetzestext in NI-VORIS war nicht abrufbar; Stand der Quelle 11.07.2025, spätere Änderungen sind zu prüfen.

Ergebnis je Variante: erforderlich (Pflicht) und optional (Ziel) getrennt

STELLPLÄTZE · VORLÄUFIG

„erforderlich“ = Gastro + Büro nach Richtzahlen (Spanne); „optional“ = freiwillig für Wohnen · „nutzbar“ = gezeichnet und geometrisch geprüft

Kennzahl	A	B	C	E1	E2	E3	E4	F1	F2	F3	F4
Sitzplätze Gastro innen	120	120	120	120	120	120	85	99	99	99	132
Terrassen-/Arkadenplätze	44	44	44	28	28	28	28	25	25	25	20
Büro netto (m²)	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
ERFORDERLICH Gastro (1 je 8–12)	10,0–15,0	10,0–15,0	10,0–15,0	10,0–15,0	10,0–15,0	10,0–15,0	7,1–10,6	8,3–12,4	8,3–12,4	8,3–12,4	11,0–16,4
ERFORDERLICH Büro (1 je 30–40 m²)	1,4–1,9	1,4–1,9	1,4–1,9	1,4–1,9	1,4–1,9	1,4–1,9	1,4–1,9	1,4–1,9	1,4–1,9	1,4–1,9	1,4–1,9
ERFORDERLICH Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERFORDERLICH gesamt (Spanne)	11,4–16,9	11,4–16,9	11,4–16,9	11,4–16,9	11,4–16,9	11,4–16,9	8,5–12,5	9,7–14,3	9,7–14,3	9,7–14,3	12,4–18,3
ERFORDERLICH gesamt (Mittel)	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	10,1	11,6	11,6	11,6	14,8
mit Terrassenplätzen (Mittel)	18,0	18,0	18,0	16,4	16,4	16,4	12,8	14,0	14,0	14,0	16,8
OPTIONAL Wohnen 0,5 / 1,0 / 1,5 je WE	8 / 16 / 24	9 / 18 / 27	9 / 18 / 27	9 / 18 / 27	8 / 16 / 24	8 / 15 / 22	8 / 16 / 24	7 / 14 / 21	7 / 14 / 21	6 / 13 / 20	8 / 16 / 24
Wohnungen (Standardmix)	16	18	18	18	16	15	16	14	14	13	16
NUTZBAR gezeichnet (voll + eingeschr.)	11	5	5	9	9	9	21	13	13	13	9
nutzbar ≥ Untergrenze / ≥ Mittel / ≥ Obergrenze	nein/nein/nein	nein/nein/nein	nein/nein/nein	nein/nein/nein	nein/nein/nein	nein/nein/nein	ja/ja/ja	ja/ja/nein	ja/ja/nein	ja/ja/nein	nein/nein/nein

Lesart: Bewertet wird gegen die gesetzliche Pflicht (Gastro + Büro), nicht gegen eine pauschale Wohnungsquote; kein Fahrzeug wird für Wohnungen verlangt. Mittelwert der Richtzahlen erreichen: E4, F1, F2, F3. Darunter: A, B, C, E1, E2, E3, F4 (Ablöse nach § 47 Abs. 4 NBauO, Baulast auf Nachbargrundstück oder kleinere Sitzplatzzahl/Richtzahl 12 statt 8–10 als Ausweg, mit der Bauaufsicht zu klären). B3 (A) liegt mit 11 Plätzen knapp unter der Untergrenze 11,4. E4 hat den größten Überhang, aber das kleinste Gewerbe-EG (Gastraum 197 m²); das optionale Komfortziel (z. B. 1,0 Platz je WE zusätzlich) wird nur dort annähernd erreicht.